

1502237-93.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2277906/2021 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 20771560 - Delegacia de Polícia de

Itaquaquecetuba, 5334/21/304 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano Luiz Firmino

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502237-93.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502237-93.2021.8.26.0616 - 940/2021

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2277906/2021 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 20771560 - Delegacia de Polícia de

Itaquaquecetuba, 5334/21/304 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano Luiz Firmino

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

ADRIANO LUIZ FIRMINO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 11 de outubro de 2021, às 19h40min, na Rua Lindolfo Raimundo Ribeiro, nº 128, Vila Amélia, nesta comarca de Poá, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de

terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar 53 porções de cocaína, pesando 26,06g, 53 porções de cocaína, na forma de crack, pesando 7,42g, 18 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 24,47g e 4 porções de maconha, tipo Skunk, pesando 1,93g.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 150, 156/158).

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fls. 162/163).

O réu foi citado (fls. 173).

Durante a instrução, o acusado foi interrogado, oportunidade em que foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O acusado postulou a fixação da pena no patamar mínimo.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/2, 7/10), boletim de ocorrência (fls. 3/6), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudos de constatação (fls. 60/63, 64/67) e laudos de exame químico toxicológico (fls. 123/125, 126/128).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu alegou que "possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, sendo que foi solto em abril de 2021, sendo egresso do Presídio de Tremembé, onde cumpria pena na colônia agrícola. Que nada tem a reclamar da polícia. Quanto aos fatos, deseja optar por permanecer calado, manifestando-se apenas com defensor constituído." (fls. 10).

Em juízo, sustentou que as drogas mencionadas na denúncia foram encontradas em seu poder e eram destinadas ao comércio. Disse que era o segundo dia que traficava naquele local e que estava desempregado.

A confissão do acusado foi confirmada pela prova oral produzida.

Bruno Silia Soares Machado, policial militar, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina quando, na rua apontada na denúncia visualizou o réu e outro rapaz, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir, mas foram detidos. Disse que o réu carregava uma pochete em sua cintura e, dentro dela, foram encontradas várias porções de drogas ('crack', cocaína e maconha), além de dinheiro. Afirmou que, quanto à testemunha, ela alegou que estava no local, porque comprou uma porção de maconha do acusado, pois é usuário de entorpecente. Explicou que, com a testemunha, foi encontrada uma porção de droga. Reconheceu o réu. Negou conhecê-lo.

Semelhante é o depoimento de Gentil Estevam Filho.

Victor Rodrigo de Oliveira Candido declarou que é usuário de droga e que, na data dos fatos, comprou uma porção de maconha do acusado. Disse que foi abordado por policiais. Explicou que a pessoa que foi presa e levada para a delegacia de polícia é a mesma que lhe vendeu a droga. Destacou que já havia comprado droga do acusado em outras ocasiões.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são uníssomos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido.

Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos policiais. Ao contrário, os funcionários que efeturaram a prisão dos réus, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos policiais arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341). Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado admitiu que era oriundo da mercancia ilícita.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro, os depoimentos dos policiais e a confissão do réu) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Entorpecente – Tráfico – Pena – Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude – Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98” (RT 772/568). “Pena – Reclusão – Tráfico de drogas – Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) – Existência – Recurso não provido neste aspecto.” (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 – Taubaté – 5ª Câmara da Seção Criminal – Relator Marcos Zanuzzi – 24.4.08 – v.u. – voto nº 15.940).

Necessário destacar que o réu, que é reincidente específico (fls. 73 – proc. 1321-86.2016) e ostenta maus antecedentes (fls. 73/74 – proc. 2788-76.2011), foi preso em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas, circunstâncias essas que afastam a figura do pequeno traficante, indicam seu envolvimento em ações criminosas e impedem a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela. Vale salientar, ainda, que o acusado não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita (em seu interrogatório, ele alegou que estava desempregado). Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, 'crack' e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pela primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Além disso, o acusado ostenta antecedentes criminais (fls. 73/74 – proc. 2788-76.2011) e, segundo a testemunha Victor, já havia comprado droga do réu em outras oportunidades, a evidenciar sua habitualidade no mundo criminoso. Assim, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 665 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante

deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), porque o agente se vale de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito, demonstrando sua insensibilidade.

Nesse ponto, esclarecedora é a lição de Cleber Masson:

“Ocasão de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido (art. 61, II, 'j')”: Nessa alínea o CP mais uma vez se utiliza da interpretação analógica ou intralegem. Essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais comecinhos postulados de fraternidade e solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime. Calamidade pública é o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas. (...).” (Código Penal Comentado; ed. Método; 6ª edição; São Paulo; p. 374).

De outro lado, presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual as compenso, permanecendo a pena no mesmo patamar.

Presente a agravante da reincidência específica (fls. 73 – proc. 1321-86.2016), que é mais gravosa que a comum, tanto que impede a concessão de benefícios, como o livramento condicional para os delitos hediondos e seus assemelhados ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Desta forma, elevo a pena em 1/3, o que totaliza 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 885 dias-multa.

Não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas. Registra-se, ainda, que a apreensão de considerável quantidade e diversidade de drogas e dinheiro revela que o acusado estava envolvido com atividade criminosa. Além do mais, o réu não comprovou trabalho lícito, a indicar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Além do mais, o réu é reincidente específico e possui maus antecedentes e, mesmo tendo cumprido pena, isto não foi suficiente para impedir que voltasse a delinquir. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que deram origem à decretação da prisão preventiva (fls. 96/98). Ademais, o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar ADRIANO LUIZ FIRMINO à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 885 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Recomendo o réu na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA